



ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Одеса, чотирнадцяте січня дві тисячі двадцять шостого року.

Ми, що нижче підписалися: **Товариство з обмеженою відповідальністю «АБВ ПРОМ»**, місцезнаходження якого: 65016, Україна, Одеська обл., місто Одеса, Фонтанська дорога, будинок 71, офіс 216, ідентифікаційний код юридичної особи 44328277, в особі директора **Губи Ірини Василівни**, «26» березня 1980 року народження, зареєстрована за адресою: місто Донецьк, вулиця Чапаєва, будинок 3, квартира 41, фактичне місце проживання зареєстровано за адресою: місто Одеса, вулиця Олександра Невського, будинок 37, квартира 56, яка діє на підставі Статуту та Протоколу № 1-2024 від 02 травня 2024 року, надалі «Наймодавець», з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Губа Андрій Васильович**, «06» березня 1975 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2745813459, зареєстрований за адресою: місто Донецьк, вулиця Чапаєва, будинок 3, квартира 41, фактичне місце проживання зареєстровано за адресою: місто Одеса, вулиця Олександра Невського, будинок 37, квартира 107, в подальшому «Наймач», з другої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного так і морального, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору домовилися про наступне:

1. Наймодавець надає за плату транспортний засіб у тимчасове володіння та користування, а Наймач приймає у тимчасове володіння та користування: транспортний засіб марки DAF, модель FTP XF 105, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер XLRTG47MS0E936437, реєстраційний номер ВН4721РН, тип – спеціалізований вантажний сідловий тягач, належний Наймодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ СТО № 922788, виданого 06 грудня 2023 року ТСЦ 5142, в подальшому «Транспортний засіб», для самостійного використання їх у своїй господарській діяльності.

2. За домовленістю Сторін транспортний засіб, який передається в найм (оренду), оцінюється в 1200000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок.

3. Транспортний засіб передається в найм (оренду) строком на ОДИН РІК, а саме з 14.01.2026 року (чотирнадцятого січня дві тисячі двадцять шостого) року до 14.01.2027 року (чотирнадцятого січня дві тисячі двадцять сьомого) року включно. Якщо Наймач продовжує користуватися транспортним засобом після закінчення строку вказаного в цьому пункті, то, за відсутності заперечень Наймодавця протягом одного місяця, даний договір вважається поновленим на строк, зазначений вище.

4. Наймодавець передає, а Наймач приймає в день нотаріального посвідчення договору, зазначені в договорі транспортний засіб, які повністю відповідають технічним вимогам та дає змогу безперешкодно володіти, користуватися ним Наймачеві.

Наймодавець гарантує та підтверджує: транспортний засіб прихованих недоліків не має, на момент укладання цього Договору нікому іншому не проданий, не подарований, іншим способом не відчужений, не переданий в інше користування (піднайом, суборенду тощо), судового спору щодо нього немає, він не є предметом будь-якого іншого обтяження та заборони; він має право самостійно користуватися та розпоряджатися транспортним засобом відповідно до чинного законодавства України, не вимагається затвердження, отримання будь-яких погоджень та дозволів для укладення цього Договору.

5. Цей договір вчинено за згодою дружини Наймодавця – Губи Ірини Василівни.

6. Наймач зобов'язується використовувати транспортний засіб за цільовим призначенням, здійснювати всі необхідні заходи для підтримання транспортного засобу у технічно-справному, належному стані. До таких заходів належить технічне обслуговування та поточний ремонт як самого транспортного засобу, так і їх складових частин з метою підтримання їх у належному робочому стані та забезпечення встановлених виробником технічних характеристик.

7. Наймач зобов'язується проходити технічний огляд транспортного засобу. Витрати (на паливно-мастильні матеріали та паркування; на технічне обслуговування і ремонт; на страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу; сплати податків, зборів та всіх інших платежів), пов'язані з володінням та експлуатацією (користуванням) транспортного засобу сплачує Наймач.

8. Експлуатація транспортного засобу здійснюється тільки при наявності страхового полісу, який є договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності з підтвердженням сплати страхового платежу. Наймач зобов'язується за свій рахунок застрахувати транспортний засіб.



НKK
245506



9. У випадку втрати чи пошкодження транспортного засобу з вини Наймача, він зобов'язується відшкодувати Наймодавцю завданні збитки згідно загальним правилам цивільного права.

10. У випадку завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням орендованого транспортного засобу Наймач зобов'язується відшкодувати шкоду за власні кошти.

11. По закінченні строку дії цього договору Наймач зобов'язується повернути транспортний засіб Наймодавцю у справному стані (з урахуванням звичайного технічного зносу транспортного засобу).

12. Сторони домовились про те, що розмір плати за цим договором (плата за користування транспортним засобом) становить 25000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) на місяць. Загальна сума договору складає (за найм транспортного засобу) складає 300000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок).

13. Сторони домовились про те, що сплата проводиться Наймачем не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць, Сплата за цим договором може бути змінена у випадку зміни тарифів на перевезення та пасажиропотоку шляхом внесення відповідних змін до нього договору, які повинні бути посвідчені нотаріально.

14. Сторони домовились про те, що орендар не може передавати вказані в договорі транспортний засіб в користування третій особі (суборендарю).

15. Сторони цього договору допускають можливість дострокового розірвання договору за умови попередження про те другої сторони в місячний строк.

16. Дострокове припинення договору може бути за умови несвоєчасного внесення сплати, а також у випадку, якщо у Наймодавця, є потреба користуватися транспортним засобом, що перебуває в наймі.

17. Витрати за нотаріальне посвідчення цього договору сплачує Наймач.

18. Спори, що можуть виникнути після укладання цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі неможливості їх вирішення - в судовому порядку.

19. Ми, сторони за цим договором, цілком розуміємо, що несемо відповідальність за юридичні наслідки, вчиненого нами правочину.

20. Зміст статей 762-785. 798-804 Цивільного кодексу України, ст. ст. 60, 61, 63, 65, 72 Сімейного кодексу України, ст. 162, 163, 164, 167, 170 Податкового кодексу сторонам роз'яснено.

21. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору оплачує Наймач.

22. Цей договір складено у трьох примірниках один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Кіріченко Ірини Євгенівни, (м. Одеса, вул. Гімназична, будинок 23, квартира 6), а два інші, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів видаються сторонам договору.



Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АБВ ПРОМ» Губа Ірина Василівна

Фізична особа-підприємець Губа Андрій Васильович

Місто Одеса, Україна чотирнадцяте січня дві тисячі двадцять шостого року.

Цей договір посвідчено мною, Кіріченко І.Є., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «АБВ ПРОМ», і повноваження його представника та належність транспортного засобу Товариству з обмеженою відповідальністю «АБВ ПРОМ», перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

І.Є.Кіріченко

